

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1234/2531

พ.ต.ท. เชัย คู สุวรรณ

นาง สม วรรณ ตรี สุวรรณ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 349, มาตรา 350, มาตรา 650, มาตรา 653

ป.วิ.พ. มาตรา 147, มาตรา 243, มาตรา 247

เดิม อ.และพ. เป็นหนี้โจทก์ตามเช็คและสัญญากู้ยืมเงินการที่จำเลยทั้งสอง ยอมรับผิดในหนี้ดังกล่าวโดยทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินกับโจทก์เป็นการแปลงหนี้ใหม่ ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ จำเลยทั้งสองต้องผูกพันรับผิดชอบตามสัญญากู้ยืมต่อโจทก์ จะอ้างว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้รับเงินไปตามสัญญากู้เพื่อปฏิเสธไม่ยอมรับผิดตามสัญญากู้ไม่ได้ เดิมศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจากฟ้องคดีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากภรรยา โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทข้ออื่นแล้ว พิพากษาใหม่ตามรูปความ จำเลยฎีกา แต่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับเพราะจำเลยไม่เสียค่า ขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ชั้นฎีกาถือว่าจำเลยไม่ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ใน ข้อนี้ประเด็นดังกล่าวจึงยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ จำเลยไม่อาจฎีกาในข้อนี้อีก ได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองชำระเงินพร้อมดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองให้การว่าไม่เคยกู้เงินโจทก์ แต่นางอำไพและนายพิศาลได้เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญากู้ยืมเงินและเช็คแล้วโจทก์ได้ขู่เชิญจำเลยทั้งสองให้ทำหนังสือสัญญากู้ยืมเงินโจทก์เพื่อรับชำระหนี้ดังกล่าวทั้งหมดของบุคคลทั้งสองจำเลยก็ให้นางอำไพผ่อนชำระตลอดมา โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 456,750 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 420,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยทั้งสองได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์เป็นหนังสือตามที่โจทก์ฟ้อง ปัญหาวินิจฉัยมีว่าจำเลยทั้งสองจะต้องรับผิดชอบต้นเงินและดอกเบี้ยแก่โจทก์ตามสัญญาดังกล่าวหรือไม่เพียงใด ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่าโจทก์เบิกความว่ายอดเงินกู้ตามสัญญากู้เงินที่โจทก์ฟ้องจำนวน 420,000 บาทนั้น เป็นหนี้ที่เกิดจากการที่นางอำไพและนายพิศาลกู้เงินโจทก์และเป็นหนี้ที่เกิดจากการที่นางอำไพนำเช็คที่นางอำไพเป็นผู้ส่งจ่ายไปแลกเงินสดจากโจทก์ตามที่โจทก์นำสืบรวมเป็นเงิน 390,000 บาทกับดอกเบี้ยของเงินจำนวน 390,000 บาทที่ค้างชำระเป็นเงิน 30,000 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสองยอมรับผิดชัดใช้ให้โจทก์ จึงต้องฟังว่าผู้กู้และรับเงินไปตามสัญญาคือนางอำไพและนายพิศาล จำเลยทั้งสองไม่ต้องรับผิดชอบใช้เงินตามสัญญาหากจะฟังว่าจำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบตามสัญญา ก็รับผิดชอบเพียงจำนวน 390,000 บาท ศาลฎีกาเห็นว่าเดิมนางอำไพและนายพิศาลเป็นหนี้เงินกู้โจทก์และนางอำไพเป็นหนี้โจทก์ตามเช็คที่นางอำไพนำไปแลกเงินสดจากโจทก์การที่จำเลยทั้งสองยอมรับผิดในหนี้ที่นางอำไพและนายพิศาลมีต่อโจทก์และทำสัญญากู้เงินโจทก์ตามฟ้องเป็นการแปลงหนี้ใหม่ด้วยเปลี่ยนตัวลูกหนี้ โดยทำเป็นสัญญากระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองมีความผูกพันต้องรับผิดชอบใช้ต้นเงินและดอกเบี้ยให้โจทก์ตามสัญญา จำเลยทั้งสองจะอ้างว่าจำเลยทั้งสอง

ไม่ได้รับเงินไปตามสัญญาฯไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามสัญญาฯไม่ได้ ที่จำเลยทั้งสอง
ฎีกาว่าจำเลยที่ 2 ได้ชำระดอกเบี้ยให้โจทก์แล้วเป็นเงิน 16,800 บาท จำเลยทั้งสอง
ไม่ได้ค้างชำระดอกเบี้ยเป็นเงิน 36,750 บาท ตามฟ้องนั้นก็คงมีเฉพาะตัวจำเลยทั้ง
สองเบิกความเป็นพยานโดยไม่มีอะไรเป็นหลักฐาน ไม่อาจรับฟังได้ฎีกาของจำเลยทั้ง
สองฟังไม่ขึ้น ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า โจทก์ฟ้องคดีโดยไม่ได้รับความยินยอมของ
ภริยาโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง และที่ศาลอุทธรณ์ไม่รับวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวเป็นการ
ไม่ชอบนั้น ศาลฎีกาเห็นว่าเดิมศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเนื่องจาก
ฟ้องคดีโดยไม่ได้รับความยินยอมจากภริยา โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า
โจทก์มีอำนาจฟ้อง พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัย
ประเด็นข้อพิพาทข้ออื่นแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปความจำเลยฎีกา แต่ศาลชั้นต้นสั่ง
ไม่รับเนื่องจากจำเลยไม่เสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์ในชั้นฎีกา ถือได้ว่าจำเลย
ทั้งสองไม่ฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในเรื่องนี้ ประเด็นในข้อนี้จึงเป็นอันยุติ
ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย จำเลยทั้งสองไม่อาจฎีกาในข้อนี้อีกได้ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย"

พิพากษายืน

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-จำนง นิยมวิภาต-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ